

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXLI TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

SÁBADO 19 DE ENERO DEL 2019. NUM. 34,849

Sección A

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN

ACUERDO INHGEOMIN No. 059/09/2018

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS "INHGEOMIN". Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 238-2012 de fecha veintitrés de enero del año dos mil trece y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el dos de abril del año dos mil trece, se creó la Ley General de Minería, la cual entrará en vigencia veinte días después de su publicación, es decir a partir del veintitrés de abril del año dos mil trece y mediante Acuerdo Ejecutivo No. 042-2013 de fecha dos de agosto del año dos mil trece publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el cuatro de septiembre del año dos mil trece, se aprueba el Reglamento de la Ley General de Minería.

CONSIDERANDO: Que mediante **DECRETO EJECUTIVO PCM-009-2018**, el Instituto Hondureño

SUMARIO

Sección A Decretos y Acuerdos

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS INHGEOMIN Acuerdo INHGEOMIN No. 059/09/2018	A. 1-6
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Acuerdo No. 114-2018, 227-2018	A. 6-7
AVANCE	A. 8

Sección B Avisos Legales Desprendible para su comodidad

B. 1 - 16

de Geología y Minas (**INHGEOMIN**), retoma su independencia técnica, funcional y administrativa establecida en la ley.

CONSIDERANDO: Que el Instituto Hondureño de Geología y Minas "**INHGEOMIN**", ejercerá sus funciones con independencia técnica, administrativa y presupuestaria, está facultado de la capacidad legal necesaria para emitir los actos, celebrar contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su competencia.

CONSIDERANDO: Que el Instituto Hondureño de Geología y Minas "**INHGEOMIN**", actúa como ejecutor

de la Política Nacional del sector minero en general, con la facultad de desarrollar programas, proyectos, planes y crear las unidades administrativas, técnicas y operativas necesarias, para cumplir con los fines y objetivos de la Ley General de Minería y su Reglamento.

CONSIDERANDO: Que mediante **ACUERDO No. 208-2018**, el Secretario Privado y Jefe del Gabinete Presidencial con Rango de Secretario de Estado, nombró al ciudadano **AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR**, en el cargo de Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas, efectivo a partir del trece de septiembre del año dos mil dieciocho.

CONSIDERANDO: Que es atribución del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas “**INHGEOMIN**”, nombrar y remover el personal bajo su dependencia, ejercer y asumir la responsabilidad administrativa que le compete en relación a las decisiones que convengan respecto a este personal.

CONSIDERANDO: Que en el último mes los conflictos sociales han aumentado considerablemente en el sector minero, generando una problemática en torno a la actividad extractiva del país, que nos demuestra que actualmente no se cuenta con una estrategia en materia de conflictividad minera, por lo que existe la necesidad de crear una fuerza de tarea para resolver los conflictos mineros en el país, que permita institucionalizar el diálogo como forma eficiente y oportuna de resolver los conflictos mineros, con el objetivo de reducir el impacto económico y social negativo ya que el extractivismo ha provocado el surgimiento de grupos de protesta, como

los conformados por las ONG de derechos humanos o de ambiente, así como movimientos sociales ambientalistas e indígenas.

CONSIDERANDO: Que dentro del análisis de la conflictividad existe un elemento que ha sido poco estudiado y que abre una amplia agenda de investigación: Los acuerdos entre las comunidades y las empresas mineras en donde se establecen compromisos entre las partes. Estos acuerdos parecen estar correlacionados con la presencia de conflictos. Esto puede significar varias cosas: Los acuerdos surgen a partir de la solución de un conflicto o el conflicto puede surgir porque lo establecido en un acuerdo no es cumplido por una de las partes.

CONSIDERANDO: Que, al fallar el diálogo y la negociación en un conflicto minero, ocurren manifestaciones de oposición a los proyectos que incluyen la paralización de labores en una localidad o región, con la toma de carreteras y otras expresiones violentas, generándose una espiral de violencia insostenible que hace que el proyecto en cuestión pase a ser socialmente

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

ABOG. CÉSAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Gerente General

JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador y Supervisor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia: 2230-4956
Administración: 2230-3026
Planta: 2230-6767

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

inviabile, terminando en la postergación indefinida de un proyecto minero.

CONSIDERANDO: Que, en el manejo de conflictos en el sector minero, la gran lección es que el diálogo y la negociación son los únicos medios para superar los problemas, cuando un conflicto social vinculado al sector minero se encuentra en su etapa inicial (es decir, cuando la resistencia al proyecto aún no trasciende al ámbito de la manifestación pública), el Estado o la Empresa Minera suelen iniciar un proceso de socialización con las comunidades de influencia del Proyecto Minero, dejando por fuera a las comunidades de influencia indirecta del Proyecto Minero, por lo que el conflicto avanza y se dan las primeras manifestaciones públicas de rechazo al proyecto cuestionado, se espera que el Estado reaccione con algún mecanismo de diálogo como las mesas de diálogo, la mediación de terceros o el nombramiento de comisiones estatales de alto nivel con participación de altos funcionarios.

CONSIDERANDO: Que el manejo de conflictos supone organizar y armonizar las diferencias de metas, intereses y opiniones, procurando crear un ambiente donde esas diferencias se expresen constructivamente y se llegue a una solución donde todas las partes, grupos o personas, salgan ganando. Esta simple aproximación al manejo de conflictos, deja ver que se trata de abordar un proceso que tiene dinámica propia y que expresa desacuerdos, descontentos o expectativas insatisfechas.

CONSIDERANDO: Que la construcción de espacios de diálogo y acuerdos entre Empresas, Estado,

Comunidades, Autoridades Locales, Organizaciones Civiles y Representantes de la Sociedad Civil, permite que si bien es cierto la conflictividad estructural persiste, los espacios de diálogo permiten que el conflicto sea canalizado por medios institucionalizados y pacíficos. Es por ello que existe la posibilidad de transformar las situaciones de conflicto en oportunidades para mejorar las políticas estatales y de las compañías mineras, abordando los problemas estructurales que causan los conflictos. Estos pueden ser un espacio para replantear las políticas públicas y debatir y afrontar problemas estructurales como pobreza, marginación, corrupción y degradación ambiental.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (**INHGEOMIN**), en uso de las facultades que le Ley le confiere y en aplicación de los artículos: 321 y 323 de la **Constitución de La República**; 7, 8, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 116, 118, 119 y 122 de la **Ley General de La Administración Pública**; 1, 3, 4, 5, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 y 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 2, 3, 4, 96, 97, 100, 101 inciso a y c y 113 de la Ley General de Minería; 4 y 5 del **Reglamento de la Ley General de Minería** y el Decreto Ejecutivo **PCM-009-2018**;

ACUERDA:

PRIMERO. Crear la Fuerza de Tarea para Resolver los Conflictos Mineros en el país, la cual estará integrada por la Abogada **ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR**, el Abogado **JORGE ALBERTO RUIZ GARCIA** y el

Ingeniero **SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ**, teniendo la atribución en cualquier momento, el Director Ejecutivo de integrar a más personas en este equipo de trabajo, así como de modificar los integrantes del mismo.

SEGUNDO: Las funciones de la Fuerza de Tarea para Resolver los Conflictos Mineros en el país, serán las siguientes: **a)** Identificar tempranamente las posibles fuentes de conflictos y tener una idea de cuál será la reacción y posición de determinado grupo, en función de cómo crea que será afectado por el desarrollo de la actividad minera, para así tener una idea de cómo proceder durante un proceso de negociación, para desarrollar estrategias de prevención; **b)** Identificar las características generales de la comunidad: creación, número de habitantes, características demográficas, presencia de etnias. Además de ello, es importante conocer sus experiencias anteriores con la actividad minera y sus preocupaciones principales a fin de identificar sus requerimientos y necesidades; **c)** Establecer estudios cuantitativos que busquen identificar los factores que de manera sistemática contribuyen a la aparición de conflictos; **d)** Aportar elementos para la formulación de políticas públicas en el rubro minero; **e)** Establecer acciones de prevención enfocadas en la solución de conflictos, transformando los mismos en oportunidades de desarrollo local y regional; **f)** Analizar e informar el tipo de institucionalidad que se requiere y las políticas públicas que se precisan para enfrentar los conflictos; **g)** Desarrollar alianzas estratégicas entre la comunidad, las autoridades locales y las empresas que se concreten en la identificación, definición e implementación de proyectos de desarrollo sostenible local; **h)** Servir de apoyo a la

gestión social, pretendiendo contribuir al fortalecimiento de las relaciones de confianza, en un clima de paz y equidad, en el subsector minero; **i)** Promover el cambio de la situación actual de rechazo y/o conflicto hacia una dinámica en la cual se promueva la inversión minera a la vez que se proteja los derechos de las poblaciones asentadas en las áreas de influencia directa e indirecta de un proyecto minero; **j)** Establecer relaciones armoniosas entre la población y la empresa minera, que permitan la viabilidad de la actividad minera y el desarrollo sostenible; **k)** Conducir a lograr menor conflictividad, a través de la participación activa de la población y sus autoridades para que expresen su visión de desarrollo y se hagan responsables de su consecución mediante la implementación de políticas (autoridades locales) y/o decisiones (autoridades locales y población involucrada) dirigidas a mejorar su calidad de vida y reducir los niveles de pobreza; **l)** involucrarse en el conocimiento acerca de la población, la identificación de posibles fuentes de conflicto, la posibilidad de exploración conjunta de alternativas de cambio a las propuestas originales, para fortalecer la viabilidad social del proyecto; **ll)** Definir mecanismos a través de los cuales se pueda comprobar el avance o el cumplimiento de los beneficios prometidos, logrando con ello, el enriquecimiento del proceso de participación ciudadana transformándolo en una fuente de generación de confianza; **m)** Formular políticas y colaborar en el diseño de programas de desarrollo sostenible a favor de las poblaciones asentadas en el área de influencia directa e indirecta de las actividades mineras; **n)** Promover el fortalecimiento de las relaciones armoniosas entre las empresas mineros, los gobiernos locales, la sociedad civil y otros, fomentando la

suscripción de acuerdos entre las partes; **ñ)** Promover la prevención y solución de conflictos, a través de la formulación de políticas, la propuesta de normas legales y el uso adecuado de mecanismos de diálogo y concertación entre las empresas del sector y las poblaciones locales; **o)** Efectuar el seguimiento a los compromisos sociales que asuman las empresas mineras con las poblaciones involucradas; **p)** Impulsar y ejecutar programas de información, entrenamiento y capacitación, dirigidos a los diferentes actores involucrados; **q)** Promover la realización de estudios sociales necesarios para el desarrollo y crecimiento responsable de las actividades del sector; **r)** Participar en procesos de diálogo con una mente abierta, recordando permanentemente que el objeto superior del diálogo, es establecer relaciones duraderas y generar un clima de confianza, equilibrando el poder entre los involucrados, reconociendo los deberes y derechos de cada parte y garantizando el cumplimiento de los acuerdos logrados; **s)** Identificar niveles y fuentes de ingreso, tipo de actividades económicas, formas de tenencia de la tierra, formas de organización económica, entre otros. Además de ello, identificar la percepción que tiene la población sobre su propia situación y sobre sus posibilidades de acceso a recursos necesarios para su subsistencia, identificación importante ya que puede influenciar la relación que se establezca con la empresa minera, ya que, de acuerdo a la experiencia, a mayor pobreza y vulnerabilidad, mayor priorización de exigencias de corto plazo a fin de resolver sus necesidades inmediatas; **t)** Identificar formas de organización social y productiva, sus interrelaciones, estilo de toma de decisiones, percepción de cómo se verá afectada su vida social y económica por el posible desarrollo de la actividad

minera, conocer y comprender su cultura y valores, así como los significados que le asignan a elementos como la tierra y el agua ya que a mayor vulnerabilidad o pobreza, es posible que se genere mayor temor o una actitud de rechazo a cualquier cambio que pueda poner en peligro la estabilidad de su ya precaria situación; **u)** Realizar un adecuado seguimiento a los compromisos asumidos por las Empresa mineras o Autoridades Locales, identificando la información básica tal como: definición clara de sus objetivos y metas, fecha de inicio y de culminación del proyecto, acuerdo o convenio, cronograma de ejecución de compromisos, responsables, monto de inversión, identificación precisa de la localidad en la que se ejecutará, número de beneficiarios, indicadores que permitan su seguimiento, medios de verificación y otros; **v)** Desarrollar procesos de sensibilización orientados a elevar la calidad de la inversión de los titulares mineros en los cuales se recomienda tomar en cuenta la información contenida en la línea de base para identificar las prioridades de inversión; **w)** Promover la inversión en el desarrollo de capacidades de gestión y técnicas de la población y de sus autoridades, promoviendo la identificación, de manera conjunta con la población, de actividades económicas que permitan la revalorización de los conocimientos ancestrales y de los productos nativos de la localidad; **x)** Participar, tanto con la población, autoridades locales y con el titular minero, en la identificación y diseño de proyectos de inversión en una visión de mediano y largo plazo; **y)** Promover el diseño de herramientas y mecanismos de monitoreo y seguimiento de los compromisos establecidos con el titular minero y, **z)** Otras que fueran asignadas por el Director Ejecutivo

de conformidad a los diferentes conflictos mineros que pudieran suscitarse.

TERCERO: La Coordinación de la Fuerza de Tarea para Resolver los Conflictos Mineros en el país, estará a cargo de la Abogada **ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR**, quien tendrá la obligación junto a su equipo de trabajo de remitir un informe conjunto mensual de las acciones que han realizado, en cumplimiento del mandato que se les está otorgando.

CUARTO: La vigencia del presente Acuerdo es efectivo a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

QUINTO: Transcribir el presente Acuerdo a la Unidad de Recursos Humanos para su notificación a **ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR, JORGE ALBERTO RUIZ GARCIA y SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ** a la Gerencia Administrativa para que realice las acciones pertinentes para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta y demás efectos legales correspondientes.

ABOG. AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ E.
DIRECTOR EJECUTIVO

ABOG. FRANCISCO DANILO LEON E.
SECRETARIO GENERAL INTERINO

Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización

ACUERDO No. 114-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de mayo del 2018

CONSIDERANDO: Que en la República de Honduras con fecha veintiséis de noviembre del dos mil diecisiete, se practicaron Elecciones Generales para elegir al Presidente de la República, Diputados al Congreso Nacional y Miembros de las Corporaciones Municipales.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al resultado de las elecciones generales practicadas, fue electo el ciudadano **JUAN JOSÉ GUEVARA FIGUEROA**, como Alcalde de la Corporación Municipal de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.

CONSIDERANDO: Que el Partido Nacional de Honduras, a través del señor **MARIO RENÉ PINEDA VALLE**, en su condición de Secretario General del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, presentó solicitud ante esta Secretaría de Estado la cual consta en el expediente número V-15052018-129 de fecha quince de mayo del dos mil dieciocho, para nombrar al ciudadano **JUAN JOSÉ GUEVARA ESCALANTE** con Identidad No. 1314- 1945-00058, como Alcalde de la Corporación Municipal de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, en sustitución del ciudadano **JUAN JOSÉ GUEVARA FIGUEROA**, con Tarjeta de Identidad número 1618-1971-00710 quien falleció el quince de abril de dos mil dieciocho, tal y como consta en el Acta de Defunción número 1618-2018-00058, la cual obra a folio 2 del expediente de mérito.

CONSIDERANDO: Que el señor Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, mediante **Acuerdo Ministerial No.80-2018** de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, delegó en el ciudadano, **Ricardo Alfredo Montes**, Subsecretario de Estado en el Despacho de Justicia, la facultad de firmar las resoluciones, Acuerdos y demás trámites